

PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDILEF: 0500518-97.2011.4.05.8300

Nº DE ORIGEM: 0504019-30.2009.4.05.8300

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

RECORRENTE: INSS

RECORRIDO: LUCIANO CANDIDO DIAS

RELATOR: JUIZ GLÁUCIO MACIEL

VOTO-EMENTA VENCEDOR

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. TITULAR DE RENDA PRÓPRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 16, § 4º, DA LEI 8.213/91. QUESTÃO DE ORDEM 20 DA TNU. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O INSS pretende a modificação do acórdão que, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, reputou devido o pagamento de pensão por morte a filho maior que ficou inválido após vida laboral ativa, passando a perceber aposentadoria por invalidez. Alega que a dependência econômica em relação aos pais cessa com a maioridade e não se restaura pela posterior incapacidade. Indicou como paradigma o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal de São Paulo, no recurso 0001497-06.2009.4.03.6308.

2. A divergência de julgamentos está configurada, com a necessária similitude fático jurídica. Enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que a dependência de filho maior inválido é presumida, não se admitindo prova em contrário, no acórdão paradigma ficou decidido que é possível a análise da dependência econômica.

3. A discussão posta nesta causa diz respeito ao alcance da presunção a que se refere o § 4º do art. 16 da Lei 8.213/91. Diz a norma que a dependência econômica do cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou maior inválido ou ainda que tenha deficiência intelectual ou mental em relação ao segurado instituidor da pensão é presumida. Essa presunção só pode ser a presunção simples, relativa, já que não qualificada pela lei. Não tendo caráter absoluto, é possível à parte contrária, no caso, o INSS, derrubar a mencionada presunção relativa da dependência econômica.

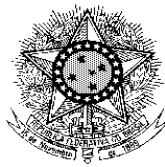
4. A questão já havia sido decidida recentemente nesta Turma, no Pedilef 2010.70.61.001581-0 (DJ 11-10-2012), relator para o acórdão o Sr. Juiz Paulo Arena, no sentido de se considerar absoluta a presunção, tendo eu ficado vencido. Contudo, em 2013, uma das turmas da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que passaram a julgar causas previdenciárias, reputou relativa a presunção. Isso, no AgRg no REsp 1.369.296/RS, relator o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques; e no AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619/RS, relator o Sr. Ministro Ministro Humberto Martins. A essas decisões somam-se, do STJ, o AgRg no REsp 1.241.558/PR, relator o Sr. Ministro Haroldo Rodrigues; e da TNU, o Pedilef 2007.71.95.020545-9, relatora a Srª Juíza Rosana Noya Kaufmann.

5. Diante das novas decisões, deve ser novamente discutida a questão, com proposição da tese de que, para fins previdenciários, a presunção de dependência econômica do filho inválido fica afastada quando este auferir renda própria, devendo ser comprovada (Lei 8.213/91, art. 16, I, § 4º).

6. Nos termos da Questão de Ordem n. 20, quando não produzidas provas nas instâncias inferiores ou se produzidas, não foram avaliadas, o acórdão deve ser anulado, ficando a turma recursal de origem vinculada ao entendimento adotado.

7. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Pedido de uniformização parcialmente provido para, reafirmando o entendimento de que a presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa, anular o acórdão



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

recorrido e devolver os autos à turma de origem para que profira nova decisão, partindo dessa premissa.

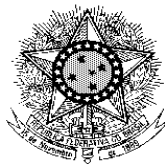
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar parcial provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 9 de outubro de 2013.

Assinatura manuscrita de Gláucio Maciel, apresentando uma letra 'G' inicial grande e estilizada, seguida por uma linha horizontal fluida.

Gláucio Maciel
Juiz Relator



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
NOVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

Presidente da Sessão: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL
GONÇALVES

Requerente: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Requerido(a): ARSÊNIO MONTEIRO DA SILVA
Proc./Adv.: ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA GOMES

Origem: PE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO
Proc. Nº.: 0500518-97.2011.4.05.8300

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

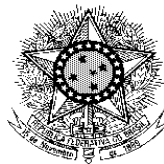
Após o voto do(a) Juiz(a) Relator(a), conhecendo do incidente e lhe dando parcial provimento, e os votos antecipados dos Juízes ANA BEATRIZ PALUMBO, BOAVENTURA JOÃO ANDRADE e BRUNO CARRÁ, acompanhado o Relator, pediu vista, antecipadamente, o(a) Juiz(a) Federal JOÃO BATISTA LAZZARI (Sessão de 09/10/2013).

Após o voto-vista do Juiz Federal João Batista Lazzari, negando provimento ao incidente, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente e, por maioria, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Juiz Relator. Vencidos os Juízes Marisa Cúcio e João Batista Lazzari, que lhe negavam provimento.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Carvalho Monteiro, Kyu Soon Lee, Paulo Ernane Moreira Barros, João Batista Lazzari, Boaventura João Andrade e Bruno Carrá.

Brasília, 13 de novembro de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

PROCESSO : 0500518-97.2011.4.05.8300

REQUERENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

REQUERIDO : ARSÊNIO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR : JUIZ FEDERAL GLÁUCIO MACIEL

VOTO-VISTA

Peço vênia para divergir do colega Relator.

A presente ação tem por objeto a concessão de pensão, na condição de filho maior inválido, em virtude do óbito do genitor da parte autora, ocorrido, em 23/08/1992.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito do autor ao benefício postulado em razão de receber aposentadoria por invalidez desde 01/04/1985, preenchendo, assim, o requisito da invalidez quando do óbito, entendimento confirmado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, que também ressaltou que a dependência do filho maior inválido é presumida, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91.

O INSS insurge-se contra o acórdão recorrido, sustentando que, no caso dos autos, o autor, por ser titular de aposentadoria por invalidez, não possuiria direito à pensão por morte na condição de filho maior inválido, porquanto sua dependência econômica não seria presumida.

O Relator do presente incidente alterou seu voto para alinhar-se à jurisprudência do STJ (AgRg REsp 1.369.296/RS; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619/RS; AgRg no REsp 1.241.558/PR), citando, ainda, o Pedilef 2007.71.95.020545-9, desta TNU, que teriam considerado como relativa a presunção decorrente do art. 16, § 4º, da Lei de Benefícios.

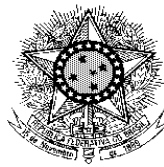
Antes de analisar os julgados citados pelo ilustre Relator, considero oportuno o exame da legislação vigente à época do óbito do pretense instituidor da pensão (DO 23/08/1992), nos pontos que interessam à discussão.

Lei n. 8.213/91 (versão original)

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o **filho**, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou **inválido**;

II – os pais;



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.

[...]

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º **A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.** (grifei)

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Art. 77 A pensão por morte, havendo mais de um pensionista:

I - será rateada entre todos, em partes iguais;

II - reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

1º **O direito à parte da pensão por morte cessa:**

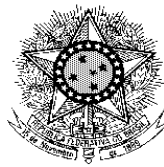
a) **pela morte do pensionista,**

b) para o filho ou irmão ou dependente designado menor, de ambos os sexos, que completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido;

c) **para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez,**

2º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão se extinguirá.
(grifei)

Decreto n. 611/92



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

Art. 13. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o **filho** de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou **inválido**;

[...]

§ 7º **A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.**

Art. 14. A perda da qualidade de dependente ocorre:

I – para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento ou sentença judicial transitada em julgado;

II – para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;

III – para a pessoa designada, se cancelada a designação pelo segurado;

IV – para o filho e equiparado, o irmão e a pessoa designada menor, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, **salvo se inválidos**;

V – **para os dependentes em geral:**

a) **pela cessação da invalidez**;

b) pelo falecimento.

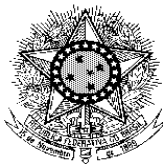
Art. 104. **A pensão por morte somente será devida ao dependente inválido se for comprovada pela perícia médica a existência de invalidez na data do óbito do segurado.**

Parágrafo único. São **dispensados do exame médico-pericial**:

a) o dependente maior de 60 (sessenta) anos;

b) o **dependente aposentado por invalidez**.

Art. 105. O pensionista inválido, enquanto não completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, está obrigado, sob pena de suspensão de benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

O filho inválido, portanto, era considerado dependente para fins de concessão de pensão por morte e detinha tal condição enquanto não cessada a invalidez. Quanto à dependência econômica para com o segurado instituidor, era (e continua sendo) presumida, nos termos do § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213/91 (ainda em vigor). Ademais, conforme art. 104, parágrafo único, 'b', do Decreto n. 611/92, o dependente aposentado por invalidez não necessitava passar sequer pelo exame médico-pericial.

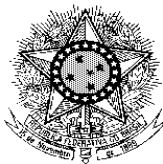
Registra-se que, mesmo antes do advento da Lei de Benefícios, a jurisprudência tratava a dependência econômica dessa classe de dependente como presumida, conforme se infere do enunciado da Súmula n. 185 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Filhos solteiros maiores e inválidos, presumida a dependência econômica, tem direito à pensão previdenciária por morte do pai."

Ainda, apenas para reforçar o argumento de que a dependência econômica é presumida e que a única possibilidade do filho maior inválido perder a condição de dependente é pela cessação da invalidez ou pelo óbito, enfatizo que a Lei n. 12.470/11 incluiu o § 4º no art. 77, da Lei n. 8.213/91, para prever que o dependente com deficiência intelectual ou mental, que exerça atividade remunerada, terá reduzida sua cota parte da pensão em 30% (trinta por cento), com restabelecimento da integralidade em face da extinção da relação de trabalho ou da atividade empreendedora.

No caso, a alteração promovida pela Lei n. 12.470, distinguiu o dependente inválido, maior de 21 anos, daquele que tenha sido declarado judicialmente incapaz em razão de deficiência intelectual ou mental **e apenas quanto a este último dependente é que estabeleceu redução no valor da cota da pensão no caso de exercício de atividade remunerada.**

Ou seja, quanto ao dependente inválido, não houve qualquer previsão para redução de cota em virtude de renda. A única restrição imposta pela lei ao dependente maior e inválido, que acarreta a perda dessa qualidade, continua sendo apenas a cessação da invalidez. O fato de auferir renda própria nunca foi considerado pela legislação como obstáculo à concessão ou manutenção de pensão por morte em seu favor.

Portanto, não haveria motivos para se alterar a orientação assentada por esta Turma Nacional em julgamentos anteriores, no sentido de que a dependência econômica do filho maior inválido é presumida e não admite prova em contrário (PEDILEF 200771950120521, Relatora Juíza Federal Maria Divina Vitória; PEDILEF 0036299-5320104013300, Relatora Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho; e PEDILEF 201070610015810, Relator p/ Acórdão Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho).



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Quanto à jurisprudência do STJ, citada pelo relator, a análise dos respectivos julgados leva à conclusão de que em nenhum deles a Corte Superior enfrentou a questão de fundo.

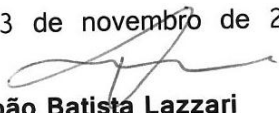
No AgRg REsp 1.369.296/RS, o Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, entendeu que não se poderia em sede de recurso especial alterar o entendimento do Tribunal *a quo*, pois implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. O mesmo entendimento predominou quando do julgamento do EDcl no REsp 1.250.619/RS, Relator Ministro Humberto Martins, e do AgRg no REsp 1.241.558/PR, Relator Ministro Haroldo Rodrigues (convocado).

Dessa forma, como o STJ deixou de se manifestar quanto ao mérito da matéria, aplicando a sua Súmula 7 para não conhecer dos recursos especiais (cuja decisões monocráticas foram confirmadas quando da análise dos agravos regimentais), não se pode afirmar que há jurisprudência consolidada a respeito da matéria no âmbito da Corte Superior.

Voto, portanto, pela reafirmação da tese já uniformizada por esta Turma Nacional de que a dependência econômica do filho maior inválido é presumida e não admite prova em contrário.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao pedido de uniformização.

Brasília, 13 de novembro de 2013.


João Batista Lazzari
Juiz Federal